
조사 결과 보고서

2021. 3.

건설근로자공제회 감사

I. 조사개요

1 조사배경

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 '청탁금지법)」 제9조에 따른 수수 금지 금품등 자진신고서가 접수되어 같은 법 시행령 제19조에 따라 신고에 관한 사실관계를 확인하기 위함

2 조사개요

- (조사대상) 신고자 및 행위자, 참고인 등 5명
- (조사기간) 2021.1.19. ~ 2021.2.10.
- (조사인원) 감사실 2명
- (조사내용) 청탁금지법 위반 여부 등

II. 조사결과

- □□지사장은 지사 사무실로 단감 2박스를 택배로 보낸 사람이 ◇◇학교장임을 확인 후 퀵서비스를 이용하여 즉시 반환하였고, 그 사실을 서면으로 신고하였으므로 「청탁금지법」 제23조 제5항 제1호 단서에 따라 처분 없이 종결
- ◇◇학교장이 직무관련자인 □□지사장에게 본인이 직접 수확한 단감 2박스를 제공한 행위는 「청탁금지법」 제8조 제5항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품 등을 공직자 등에게 제공한 행위에 해당한다고 판단됨
- 이에 따라, 「청탁금지법」 제8조 제5항을 위반한 ◇◇학교장과 그 소속단체인 ▲▲학교에 대하여 제23조 제5항 및 제7항, 같은 법 제24조에 따라 그 위반사실을 각각 과태료 재판 관할법원에 통보